

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1770/2530

นายสมชาย ศรีจินดา กับพวก

โจทก์

นายกมล คุปตวัช หรือนายเอียะ แซ่จิว

กับพวก

จำเลย

นายสมชาย ศรีจินดา ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวจิระพร ศรีจินดา ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวเรืองไโร ศรีจินดา ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญเสริม ศรีจินดา ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 215, มาตรา 220, มาตรา 224, มาตรา 225

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220มีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งหกไม่ใช่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ชั้นใต้สวนมูลฟ้องนั้น ศาลไม่มีอำนาจพิจารณาก้าวล่วงไปถึงการกระทำของจำเลยว่ามีเจตนาทุจริตหรือไม่ เนื่องจากจำเลยยังไม่ได้เข้ามาในคดี และยังไม่ได้ให้การต่อศาล จึงไม่อาจทราบเจตนาของจำเลยได้ว่ามีอยู่อย่างใดการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณาก้าวล่วงไปถึงการกระทำของจำเลยว่ามีเจตนาทุจริตหรือไม่ จึงไม่มีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมายไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งหกไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 47)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59,83,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์ขอให้พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกาขอให้พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 42)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่าในชั้นได้สอบสวนมูลฟ้องศาลไม่มีอำนาจพิจารณาก้าวล่วงไปถึงการกระทำของจำเลยว่ามีเจตนาทุจริตหรือไม่เพราะจำเลยยังมิได้เข้ามาในคดีนั้น ข้อกฎหมายในเรื่องนี้หาใช่เป็นดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์ดังกล่าวไม่เป็นสาระแก่คดี ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่าในชั้นได้สอบสวนมูลฟ้องศาลไม่มีอำนาจพิจารณาก้าวล่วงไปถึงการกระทำของจำเลยว่ามีเจตนาทุจริตหรือไม่เพราะจำเลยยังมิได้เข้ามาใน

คดีนั้น ข้อกฎหมายในเรื่องนี้หาใช่เป็นดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์
ดังกล่าวไม่เป็นสาระแก่คดี ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>